

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין

פ/25/1283

הצעת חוק הספורט (תיקון – זכויות ספורטאי בוגר), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 11א 1. בחוק הספורט, התשמ"ח–1988¹, בסעיף 11א –

(1) סעיף קטן (א4) – בטל;

(2) לפני סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ב3) היה המשך פעילותו באגודה של ספורטאי בלתי סביר או בלתי אפשרי, מסיבות שאינן תלויות בו, או שהמשך פעילותו כאמור עלול לגרום לו נזק של ממש, רשאי הוא להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לכל אגודה אחרת בתוך 30 ימים מיום מתן הודעתו; לא הסכימה האגודה להעברתו של הספורטאי כאמור, וקבע שופט שמונה לפי הוראות סעיף 12, לפי בקשת הספורטאי, כי המשך פעילותו באגודה הוא בלתי סביר או בלתי אפשרי, מסיבות שאינן תלויות בו, או שהמשך פעילותו כאמור עלול לגרום לו נזק של ממש, יוכל הספורטאי לעבור מהאגודה לכל אגודה אחרת, בתוך 30 ימים מיום החלטת השופט ובתנאים שקבע.

(ב4) ספורטאי שגילו מעל 25 שנים ועסק בפעילות תחרותית במסגרת האגודה במשך 7 שנים לפחות כספורטאי בוגר, יהיה רשאי, בכל עת, להודיע על רצונו לעבור לאגודה אחרת והוא יוכל לעבור לכל אגודה אחרת בתוך 30 ימים מיום מתן הודעתו, ללא תשלום או גמול לאגודה שממנה מבקש הספורטאי לעבור."

(3) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) לעניין סעיף זה –

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 122.

"הסגר" – איסור על השתתפות בתחרויות במסגרת אותו ענף
ספורט בארץ ומחוצה לה;

"ספורטאי בוגר" – ספורטאי שגילו מעל 18 שנים."

דברי הסבר

העיסוק בספורט המקצועי בישראל מוסדר דרך כרטיסי שחקן שנרכשים על ידי מועדוני הספורט בענפים השונים. הסדרים אלו מביאים לעיתים קרובות להתנגשות בין ספורטאים לבין המועדונים שאליהם הם שייכים.

הצעת חוק זו מתמודדת עם בעיית הכבילה של ספורטאים למועדונים שלהם, ומאפשרת לראשונה גם לספורטאים בוגרים לפנות לערכאה שיפוטית ולבקש הגנה מפני התעמרות המועדון שמחזיק בכרטיס השחקן שלהם, באמצעות שחרור מהכבילה אל המועדון. כמו כן, הצעה זו מאפשרת לספורטאים בוגרים שתרמו למעלה מ-7 שנים למועדון, לקבל את כרטיס השחקן לידיהם ולעבור קבוצה כרצונם.

שני תיקונים אלו משפרים את האיזון שבין השקעת המועדונים לבין המאמץ של הספורטאים, וימנעו עיוותים עתידיים בתעסוקת ספורטאים. תיקונים אלו יביאו לשיפור משמעותי בתפקוד ענפי הספורט המקצועני בישראל, ולשיפור ההישגים והמוטיבציה של הספורטאים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת יעקב מרגי וינון אזולאי (פ/294) ועל ידי חבר הכנסת סימון דוידסון וקבוצת חברי הכנסת (פ/2801/24).

הצעת החוק זהה לפ/2801/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)